

1500218-72.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056811/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16482069 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

375/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2056811 - 02º D.P. SUMARE, 375/21/926 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500218-72.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-72.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056811/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16482069 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

375/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2056811 - 02º D.P. SUMARE, 375/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE PEDRO DOS SANTOS FILHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ANDRÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO e PABLO MICHEL DE CAMARGO, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já, detalhadamente, descrito na inaugural (páginas 93/95).

Notificações (páginas 158 e 160). Defesas preliminares (páginas 104/115 e 140/147). Recebimento da denúncia (páginas 152/153). Citações pessoais (páginas 191 e 193). Prova oral e interrogatórios (páginas 225/226). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 270/277), ao passo que os defensores sustentaram, em resumo, os seguintes argumentos: a) fragilidade probatória; b) desclassificação típica; c) tráfico privilegiado com a máxima redução; d) restritivas de direitos; e) sursis; f) apelação em liberdade (páginas

280/301 e 305/321).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva foi comprovada pela prova pericial (páginas 228/231).

A nosso sentir, indisfarçável a coautoria do tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados. Explico. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares João Henrique Ramires Cavalcante e Roberto dos Santos Silva narraram que os réus, que constantemente eram vistos em conhecido lugar de comercialização de entorpecentes, foram, mais uma vez, surpreendidos ali. Ambos os acusados estavam juntos na rua, em visível entrega de estupefacientes ao ocupante de um carro da cor vermelha, que deixou o local, diante da presença da polícia. Os réus foram abordados e apreendidos entorpecentes com eles. André Pedro dos Santos Filho trazia consigo 30 (trinta) pedras de crack e cerca de R\$ 60,00 (sessenta reais) em notas miúdas, ao passo que Pablo Michel de Camargo 03 (três) porções de maconha e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Com o auxílio de um cão farejador, no mato, próximo aos acusados, mais drogas foram achadas, em embalagens iguais àquelas dos entorpecentes apreendidos com os denunciados. A notícia da traficância já indicava mesmo que as drogas estavam escondidas naquela mata. Informações de populares identificavam os traficantes com as mesmas características físicas e de vestimentas dos acusados, inclusive se dirigindo até a mata para a busca das drogas (páginas 225/226).

Então, insulada a negativa de autoria articulada pelos réus segundo a qual não traziam droga alguma com eles, certo é que foram encaixados, em lugar de costumeira mercancia de drogas, justamente durante conduta própria de comércio de estupefacientes perpetrada pelos acusados, que traziam consigo entorpecentes e ostentavam as mesmas características físicas e de vestimentas já noticiadas como sendo as dos traficantes, encontrando-se grande quantidade de drogas em um mata próxima, onde já se sabia que eles guardavam os entorpecentes, os quais possuíam as mesmas embalagens daqueles apreendidos inicialmente.

Lembra-se que os denunciados nem conheciam os policiais, de modo que não houve sequer pálido indício de que os agentes públicos quisessem prejudicar inocentes. Ademais, os réus não trouxeram uma única testemunha que desmerecesse as palavras dos policiais e delineasse que os acusados, realmente, estavam em um bar. Acresça-se, ainda, que o fato de um dos denunciados se declarar usuário crônico de drogas não significa que não pudesse, também, traficar.

Tudo isso considerado, imperiosa a condenação, nos moldes lançados na denúncia.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), porque a conduta dos acusados demonstrou maior lesividade, ante a grande quantidade de droga ilícita apreendida.

Em segunda fase, advirto que o réu André Pedro dos Santos Filho é reincidente (página 49), logo majoro a sua pena em 1/6 (um sexto), por força da reincidência.

Em terceira fase, inaplicável ao acusado Pablo Michel de Camargo a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que sinalizada a sua efetiva habitualidade na traficância, uma vez que, constantemente, era encontrado naquele ponto de comercialização de entorpecentes, até ser, enfim,

surpreendido com as drogas. O acusado André Pedro dos Santos Filho é reincidente e isso, por si só, afasta a aludida causa de diminuição de pena.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável e a reincidência de um dos réus, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Consigno, ainda, que o reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar ANDRÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 2) condenar PABLO MICHEL DE CAMARGO às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Os acusados acompanharam presos preventivamente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição (páginas 69/72) e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daqueles que se prestam ao tráfico de entorpecentes, delito que esgarça o tecido social, destrói as famílias, desencaminha a juventude e fomenta inúmeros outros crimes. Mantenho a prisão preventiva. Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA